

1500621-83.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... se imputa a prática do delito de tráfico de entorpecentes, consoante tipificação do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 26 de fevereiro de 2020, por volta das 08:40 horas, no cruzamento da Rua Luís de Camões, altura do nº01, com a Travessa Domingos Rossetti, altura do nº24, Vila Sacadura Cabral, nesta cidade, VICTOR HUGO MARQUES, de 18 anos de idade, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500621-83.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500621-83.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2085121/2022 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ, 23917047 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ, AU4637-1/2022 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ, 2085121 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO PAULO APARECIDO OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de VICTOR HUGO MARQUES, devidamente qualificado nos autos, a quem se imputa a prática do delito de tráfico de entorpecentes, consoante tipificação do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 26 de fevereiro de 2020, por volta das 08:40 horas, no cruzamento da Rua Luís de Camões, altura do nº01, com a Travessa Domingos

Rossetti, altura do nº24, Vila Sacadura Cabral, nesta cidade, VICTOR HUGO MARQUES, de 18 anos de idade, trazia consigo e guardava, para consumo de terceiros, (62) SESSENTA E DOIS invólucros plásticos contendo 45,0g (quarenta e cinco gramas) de COCAINA/CRACK; (24) VINTE E QUATRO invólucros plásticos, tipo eppendorf, contendo 65,0g (sessenta e cinco gramas) COCAINA/PÓ; (84) OITENTA E QUATRO invólucros plásticos contendo 123,0 g (cento e vinte e três gramas) de MACONHA, e (03) TRÊS invólucros plásticos contendo 30,0 g (trinta gramas) de MACONHA, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Denúncia às fls. 01/03, recebida pela decisão de fls. 114/116 na data de 16 de setembro de 2021.

Defesa preliminar apresentada às fls. 112 e analisada às fls. 114/116, não se verificando nela a existência de quaisquer das causas que possibilitam a rejeição da denúncia.

Na data de 14 de março de 2022, foi realizada teleaudiência com fins instrutórios, ocasião em que foi ouvida, por meio da plataforma TEAMS, uma das duas testemunhas arroladas em comum (policiais militares). Já em 18 de maio de 2022, em audiência em continuação, foi ouvida a segunda testemunha, também policial militar, e interrogado o réu, que negou o delito.

Em alegações finais, apresentadas na própria audiência, tão logo encerradas as inquirições, pleiteou o Ministério Público a procedência da ação com a correspondente condenação do réu, nos termos da denúncia ofertada.

Já a Defesa, na sequência, pugnou pela improcedência da ação com a correspondente absolvição do réu, com fulcro na fragilidade probatória.

É o relatório essencial.

Fundamentação.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal NÃO procede. Vejamos.

Exposição da prova.

Os policiais militares, Sr. João Henrique Pernambuco Tonouti e Sr. Daniel Lima da Silva, ouvidos em solo policial, declararam que na data dos fatos vieram a ingressar no local, de maneira rápida e com outros colegas de farda, onde de pronto visualizaram vários indivíduos conversando na esquina de uma travessa, e ao ver os policiais, saíram todos correndo. No desembarque, o depoente e outro colega de farda visualizaram que o indiciado que também saiu correndo, estava segurando um estojo/pochete de cor vermelha, que fora arremessado para cima de uma laje de um imóvel, sendo então focada a perseguição nesse indivíduo que fora detido, este reconhecido com certeza absoluta, como sendo o indivíduo que arremessou o estojo contendo as drogas em seu interior. Ao retornarem ao local de início onde conseguiram localizar o estojo, em seu interior constava vasta quantidade de entorpecente, devidamente embalado para comercialização. Em juízo o PM João Henrique confirmou a versão apresentada, aduzindo que o réu era quem portava uma "pochete" da cor vermelha. O réu teria sido detido pelo Sg. Daniel. A "pochete" foi dispensada e, quando encontrada, nela havia cocaína (acondicionada em pinos) e maconha. Não se recorda da versão apresentada pelo réu. Aduziu que em nenhum momento perdeu o réu de vista. Aos questionamentos da Defesa, reiterou ter visto o réu comercializando droga (passando a usuários, os quais correram). Não se recorda da presença de familiares do réu no local após a detenção. Em segunda audiência, o

PM Daniel Lima reiterou EM PARTE a versão apresentada em solo policial e por seu companheiro de farda, recordando-se ter visto o réu atirar uma bolsa vermelha sobre um telhado. Recuperada tal bolsa, foi verificado que no interior dela havia entorpecente. Relatou que no local são postos obstáculos para evitar a chegada da polícia. Informou que o réu foi colocado como "alvo" por ter sido visto atirando referida bolsa. Narrou que, pela dinâmica de ingresso no local dos fatos, não visualizou qualquer ato de comércio.

O réu, quando de seu interrogatório, negou a prática delitiva, informando que teria comparecido ao local dos fatos para comprar maconha, eis que era usuário à época dos fatos. Relatou que, além dele, outras seis pessoas lá se encontravam, dentre elas o traficante. Informou ter dado tal versão (no sentido de ser usuário) na audiência de custódia.

Análise e valoração da prova

Pois bem.

Tal qual ponderado pela Defensoria Pública, há contradição nos depoimentos policiais no tocante à incursão no local dos fatos e à visualização de atos de comércio ou assemelhados, senão também com relação ao tipo de droga encontrada.

Essa contradição verificada e devidamente apontada não permite a certeza quanto à autoria delitiva, mormente em se considerando que, segundo todas as narrativas, havia mais pessoas no local (ao menos seis pessoas), o que torna provável equívoco no tocante ao que fora visualizado e narrado em juízo. Esse equívoco, que até pode recair sobre elementos circunstanciais e não enfraquecer a prova acusatória, não se sobrepõe às contradições declinadas.

Some-se a isso o teor do interrogatório do réu, que se declarou usuário de maconha à época e, após sua prisão, não teve qualquer outro problema com a Polícia ou a Justiça.

Dispositivo.

Postos tais argumentos, julgo improcedente a presente ação penal para ABSOLVER o acusado VICTOR HUGO MARQUES (RG 38157995,) das imputações que lhe são feitas nestes autos, fazendo-o com fundamento na norma do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado desta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos e já periciados, bem como declaro perdidos, em prol da União, os valores e objetos apreendidos.

Publicada em audiência
Santo André, 18 de maio de 2022.

JARBAS LUIZ DOS SANTOS
Juiz de Direito

Santo André, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA